PRESTI

Convention de collaboration réciproque

échange de services, sans rémunération monétaire

entre

Benjamin FILIOT

créateur et propriétaire exclusif de Presti

et

Louis-Victor [NOM]

porteur d'un projet personnel distinct

Durée initiale : **trois mois** · Aucun flux financier · Volumes plafonnés de part et d'autre

Presti appartient à Benjamin FILIOT seul, à titre perpétuel. Cette convention ne crée aucune association.

Version du 8 septembre 2026 — projet à faire relire avant signature

Note de lecture — à lire avant de signer

Rédigé avec l'aide d'une IA. **Ce n'est pas un avis juridique** — et cette convention est **la plus délicate des deux** : une collaboration gratuite entre amis, dont l'un apporte des clients à l'entreprise de l'autre, est exactement la situation que l'administration examine de près.

Quatre risques, à traiter avant de signer :

- **Travail dissimulé.** Une personne qui prospecte régulièrement et fait entrer du chiffre d'affaires, sans statut, sans facture et sans déclaration, peut être requalifiée en salarié non déclaré — infraction pénale, à la charge de Benjamin. C'est le risque principal. Les parades retenues ici : durée courte, volume plafonné, contrepartie réelle et valorisée, aucune subordination, journal des heures. Elles réduisent le risque ; elles ne le suppriment pas.
- **Un échange de services est imposable.** En droit français, chacun est réputé vendre sa prestation à l'autre à sa valeur de marché. Si les deux ont un statut, le plus propre est de **se facturer mutuellement le même montant** (neutre financièrement, propre fiscalement). Article 5.
- **Le projet de Louis-Victor.** Il présente « certaines similitudes » avec Presti. Vous allez lui montrer vos méthodes, vos scripts, votre positionnement — et l'aider à bâtir son site. Sans le périmètre écrit de l'annexe A et la non-concurrence de l'article 8, c'est ainsi qu'un concurrent naît de vos propres mains, sans mauvaise intention de personne.
- **L'amitié.** Une collaboration gratuite sans mesure finit mal, et l'amitié avec. Les plafonds d'heures, le journal et la clause de sortie sans reproche (article 10) existent pour protéger la relation, pas pour se méfier.

Recommandation. Cette convention est un **essai de trois mois**. Si la collaboration fonctionne, basculez vers un contrat de partenariat rémunéré à la commission (article 11) : c'est plus sain, plus motivant et beaucoup moins risqué qu'un échange gratuit prolongé.

Entre les soussignés

Monsieur Benjamin FILIOT, né le [date] à [lieu], demeurant [adresse], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN [SIREN], créateur, exploitant et propriétaire exclusif de Presti, ci-après « **Benjamin** »,

d'une part,

Monsieur [Louis-Victor NOM], né le [date] à [lieu], demeurant [adresse], [entrepreneur individuel — SIREN … / sans structure à ce jour], ci-après « **Louis-Victor** »,

d'autre part, ci-après ensemble « les Parties ».

Article 1 — Objet

Les Parties, amies de longue date, souhaitent s'entraider sur leurs projets respectifs sans échange d'argent : Louis-Victor aide Benjamin à faire connaître Presti auprès des artisans ; Benjamin aide Louis-Victor à concevoir et réaliser le site de son propre projet.

La présente convention définit ce que chacun apporte, dans quelles limites, ce qui appartient à qui, ce qui reste confidentiel, et comment la collaboration prend fin ou évolue. Elle ne crée ni société, ni association, ni contrat de travail, ni droit de l'un sur le projet de l'autre.

Article 2 — Genèse, financement et propriété de Presti

2.1 Origine

Presti est né de l'idée de Benjamin FILIOT. Il en a seul défini le concept, le positionnement, les fonctionnalités et la marque ; il en a seul assuré la conception, le développement, l'hébergement, la mise en production et l'exploitation. Aucune autre personne n'a participé à sa création.

2.2 Financement

Benjamin FILIOT a supporté, seul et sur ses fonds propres, l'intégralité des dépenses engagées pour Presti depuis son origine : hébergement, bases de données, services d'intelligence artificielle, envoi d'emails et de notifications, noms de domaine, dépôt de la marque, comptes de développeur des magasins d'applications, outils, frais juridiques et comptables, et toute autre dépense d'exploitation. Louis-Victor reconnaît n'avoir engagé aucune dépense pour Presti et n'avoir apporté aucun bien, aucune somme d'argent, aucun matériel ni aucun droit.

2.3 Propriété exclusive et perpétuelle

Presti — la marque et tout signe distinctif, les noms de domaine, le code source et toutes ses évolutions, les bases de données, les contenus, les comptes de service, la clientèle, les contrats et les revenus — est et demeure la **propriété exclusive de Benjamin FILIOT**. Cette propriété est perpétuelle : elle ne prendra fin qu'au décès de Benjamin FILIOT, où elle sera transmise à ses seuls héritiers ou aux personnes qu'il aura désignées.

Louis-Victor reconnaît expressément qu'il n'a et n'aura **aucun droit** sur Presti : aucune part, aucune action, aucun droit de vote, aucun droit de propriété intellectuelle, aucun droit sur la clientèle ou sur les revenus autres que ceux que le présent contrat lui accorde. Il renonce à toute prétention à ce titre, de son vivant comme au décès de Benjamin FILIOT, et s'interdit d'invoquer une association, une société créée de fait, une copropriété ou une contribution qui lui ouvrirait un droit sur l'entreprise.

Si Benjamin FILIOT constitue une société pour exploiter Presti, il en détiendra la totalité du capital. Cette constitution n'ouvre aucun droit à Louis-Victor.

Article 3 — Ce que Louis-Victor apporte

3.1 Nature

Louis-Victor participe à faire connaître Presti : création et animation, avec Benjamin, des comptes et contenus de Presti (LinkedIn, réseaux sociaux, vidéos), prise de contact avec des artisans, présentation du produit, remontée des retours. Il agit avec ses propres moyens, à son rythme, selon les méthodes qu'il choisit.

3.2 Volume et durée

Les Parties conviennent d'un volume indicatif de **[__ heures par semaine]**, plafonné à **[__ heures]** sur la durée de la convention. Louis-Victor n'est tenu à aucun résultat, à aucun horaire et à aucune présence. Il peut interrompre à tout moment sans avoir à se justifier.

3.3 Limites

Louis-Victor ne signe aucun contrat, ne fixe aucun prix, ne consent aucune remise et n'engage jamais Presti. Il présente le produit et met en relation ; c'est Benjamin qui vend, contractualise et encaisse. Il respecte les obligations légales de la prospection (RGPD, opposition au démarchage) et les règles des plateformes, et ne promet que ce que le produit fait réellement.

Article 4 — Ce que Benjamin apporte

4.1 Nature

Benjamin aide Louis-Victor à concevoir et réaliser le site de son projet : **[architecture, maquettes, développement, mise en ligne, conseils — préciser]**. Cette aide est personnelle et technique ; elle ne comprend ni la fourniture de licences payantes, ni le règlement de frais d'hébergement ou de noms de domaine, ni une obligation de maintenance après la fin de la convention.

4.2 Volume

L'aide est plafonnée à **[__ heures]** sur la durée de la convention, réparties librement. Benjamin n'est tenu à aucun délai ni à aucun résultat, et conserve la liberté de refuser une demande qui dépasserait ce cadre.

4.3 Propriété du site de Louis-Victor

Tout ce que Benjamin conçoit ou développe spécifiquement pour le projet de Louis-Victor lui appartient : Benjamin lui en cède les droits patrimoniaux au fur et à mesure, sans contrepartie autre que la présente convention. En revanche, les composants, méthodes et savoir-faire propres à Presti restent la propriété de Benjamin et ne sont pas cédés : ils ne peuvent être ni copiés, ni réutilisés (article 8.3).

Article 5 — Équivalence des apports et traitement fiscal

Les Parties conviennent que leurs apports respectifs sont de valeur équivalente et se compensent intégralement. Aucune somme n'est due de l'une à l'autre à quelque titre que ce soit.

Les Parties sont informées qu'en droit français un échange de services entre professionnels s'analyse comme une double vente, imposable de part et d'autre. En conséquence : si les deux Parties disposent d'une structure permettant de facturer, elles **se facturent mutuellement le même montant** pour chaque période,

égal à la valeur convenue des prestations échangées ([__ €] par mois), ce qui rend l'échange neutre financièrement et régulier fiscalement. À défaut de structure, les Parties limitent volontairement les volumes de l'article 3.2 et de l'article 4.2 afin que l'entraide conserve son caractère occasionnel et amical, et s'engagent à régulariser la situation si les volumes augmentent.

Les Parties reconnaissent avoir été alertées sur le risque de requalification en travail dissimulé et s'engagent à faire examiner la présente convention par un professionnel du droit ou du chiffre avant de la prolonger au-delà de sa durée initiale.

Article 6 — Absence de lien de subordination et d'association

Chaque Partie agit en toute indépendance. Aucune ne donne d'ordre à l'autre, ne fixe ses horaires, ne contrôle son temps ni ne dispose d'un pouvoir de sanction. Les Parties déclarent expressément n'avoir aucune intention de s'associer, de partager des bénéfices ou des pertes, ni d'exploiter une entreprise commune. La présente convention ne crée aucune société, même de fait, et n'ouvre à Louis-Victor aucun droit sur Presti, ni maintenant, ni plus tard (article 2.3).

Article 7 — Comptes, contenus et audiences de Presti

Comptes, contenus et audiences créés pour Presti

Tout compte ouvert au nom ou pour le compte de Presti — réseaux sociaux, LinkedIn, comptes publicitaires, chaînes vidéo, listes de diffusion, comptes de prospection, outils — appartient à Presti, quelle que soit la personne qui l'a créé ou qui l'administre. Louis-Victor en est simple administrateur.

En conséquence : les identifiants et accès sont partagés avec Benjamin FILIOT **dès la création** du compte ; les contenus publiés (textes, visuels, vidéos) et les audiences constituées appartiennent à Presti ; à la fin du contrat, Louis-Victor restitue l'ensemble des accès sous sept jours, ne conserve aucune copie des listes de contacts et ne revendique aucun droit sur les audiences. Il ne peut ni fermer, ni renommer, ni transférer un compte sans l'accord écrit de Benjamin FILIOT.

Symétriquement, les comptes et contenus créés pour le projet de Louis-Victor lui appartiennent, et Benjamin n'y revendique aucun droit.

Article 8 — Confidentialité, projet de Louis-Victor et non-concurrence

8.1 Confidentialité réciproque

Chaque Partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre — code, données, chiffres, méthodes, scripts de prospection, tarifs, projets, listes de contacts — pendant la durée de la convention et cinq ans après. Aucune copie n'est conservée à la fin. Cette obligation survit à la fin de la convention.

8.2 Déclaration du projet de Louis-Victor

Louis-Victor déclare porter un projet personnel distinct, dont le périmètre est décrit à l'annexe A (marché visé, clientèle, fonctionnalités). Cette description est établie avant la signature et signée par les deux Parties. Elle sert de référence en cas de désaccord ultérieur sur le respect du 8.3.

8.3 Non-concurrence et non-réutilisation

Pendant la durée de la convention et pendant [dix-huit] mois après sa fin, Louis-Victor s'interdit : de développer, exploiter ou aider un produit ou service destiné aux **artisans du bâtiment en France** pour la gestion des demandes, devis, factures, site ou relation client ; de solliciter les clients et prospects de Presti ;

et de réutiliser, pour son projet ou pour un tiers, le code, les méthodes, les scripts, les prompts, les tarifs, les argumentaires ou les données de Presti.

Son projet, tel que décrit à l'annexe A, reste libre : la présente clause n'a pas pour objet de l'empêcher, mais d'éviter que Presti n'en devienne la matière première.

8.4 Réciprocité

Benjamin s'interdit symétriquement d'exploiter pour Presti ou pour un tiers les idées, spécifications et éléments propres au projet de Louis-Victor auxquels il aura accès en l'aidant.

Article 9 — Journal et suivi

Les Parties tiennent un journal partagé simple (annexe B) où chacune note ses heures et ce qu'elle a fait. Ce journal n'est pas un instrument de contrôle : il sert à mesurer l'équilibre de l'échange, à respecter les plafonds des articles 3.2 et 4.2, et à justifier la réalité de la réciprocité en cas de question de l'administration.

Article 10 — Durée et fin

10.1 Durée

La convention est conclue pour **trois mois** à compter du **[date]**. Elle ne se renouvelle pas tacitement : à son terme, les Parties décident ensemble d'y mettre fin, de la reconduire une fois pour trois mois, ou de basculer vers un partenariat rémunéré (article 11).

10.2 Fin anticipée

Chaque Partie peut y mettre fin à tout moment, par écrit, avec un préavis de **[quinze]** jours, **sans avoir à se justifier et sans que cela puisse être reproché**. Les apports déjà réalisés restent acquis à chacun ; aucune indemnité, aucun rattrapage, aucune compensation financière n'est due de part et d'autre.

10.3 Effets

À la fin : restitution des accès aux comptes de Presti sous sept jours (article 7), suppression des copies de données et documents confidentiels, maintien de la confidentialité (8.1) et de la non-concurrence (8.3). Ce que Benjamin a réalisé pour le site de Louis-Victor lui reste acquis (4.3).

Article 11 — Évolution vers un partenariat rémunéré

Si la collaboration donne des résultats, les Parties conviennent d'ouvrir une négociation de bonne foi en vue d'un contrat de partenariat commercial rémunéré, sur le modèle appliqué aux autres partenaires de Presti : statut de partenaire indépendant, rémunération à la commission sur les clients apportés et prouvés, sans participation au capital.

Termes de référence, non contraignants, fixés dès aujourd'hui pour éviter une négociation difficile plus tard : commission de **[10 à 20 %]** du chiffre d'affaires encaissé auprès des clients apportés prouvés, éventuel intéressement de **[__ %]** au résultat, propriété de Presti inchangée. Aucune Partie n'est tenue de conclure ; l'absence d'accord met simplement fin à la collaboration selon l'article 10.

Une embauche salariée n'est pas envisagée à ce stade ; si elle l'était un jour, elle ferait l'objet d'un contrat de travail distinct, sans effet rétroactif sur la présente convention.

Article 12 — Litiges et dispositions générales

Les Parties, amies, s'engagent à traiter tout différend par une discussion directe avant toute autre démarche. À défaut d'accord dans les trente jours, elles recourent à un médiateur choisi ensemble, frais partagés ; si la médiation échoue dans les soixante jours, le litige est porté devant le tribunal compétent du domicile de Benjamin.

- La présente convention constitue l'intégralité de l'entente des Parties sur son objet.
- Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux Parties.
- Si une clause est jugée nulle, les autres demeurent ; les Parties la remplacent par une clause d'effet équivalent.
- Convention régie par le droit français, signable électroniquement, un exemplaire par Partie.

Fait à **[ville]**, le **[date]**, en deux exemplaires originaux.

Benjamin FILIOT	**Louis-Victor [NOM]**
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »	Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Annexe A — Périmètre du projet de Louis-Victor

À remplir et signer avant la collaboration. C'est la pièce qui protège les deux Parties : elle dit ce que Louis-Victor construit, donc ce qui ne peut pas lui être reproché plus tard, et ce qui reste hors de son champ.

Élément	Description
Nom du projet	
Problème résolu, en une phrase	
Clientèle visée (secteur, taille, pays)	
Fonctionnalités principales	
Ce que le projet ne fera pas (frontière avec Presti)	
État d'avancement au jour de la signature	

Signatures — Benjamin : _____ Louis-Victor : _____

Annexe B — Journal des heures (modèle)

Date	Qui	Ce qui a été fait	Heures
	Louis-Victor pour Presti		
	Benjamin pour le projet de Louis-Victor		

Annexe C — Avant de signer

- **L'annexe A est remplie et signée** — c'est la condition la plus importante.
- **Les plafonds d'heures sont fixés** des deux côtés (articles 3.2 et 4.2), et réalistes.
- **La valeur mensuelle de l'échange est chiffrée** (article 5), même si aucun argent ne circule.
- **Le statut de Louis-Victor est clarifié** : avec ou sans structure — cela change le traitement fiscal de l'échange.
- **Relecture par un professionnel** avant toute prolongation au-delà de trois mois : le risque de travail dissimulé croît avec la durée et le volume.
- **Accès aux comptes Presti** partagés avec Benjamin dès leur création (article 7).
- **Louis-Victor a lu l'article 2** : Presti appartient à Benjamin seul, à titre perpétuel, et cette collaboration ne lui ouvre aucun droit.